EL DERECHO ESCRITO

FUNDAMENTOS

Cómo saber si un terreno es edificable antes de comprarlo

Juan Contera Miranda

16 de octubre de 2026 · 21 min de lectura · Última actualización: 17 de octubre de 2026

RESUMEN

La adquisición de un terreno para construir una vivienda exige conocer previamente su régimen urbanístico. La clasificación del suelo, la existencia de edificaciones próximas o la disponibilidad de determinados servicios no permiten determinar, por sí solas, si una parcela es edificable. Para ello, resulta necesario distinguir entre las posibilidades de edificación previstas por el planeamiento, las condiciones exigidas para materializarlas y las obligaciones que pueden acompañar a la adquisición

ÍNDICE DEL ARTÍCULO

I. Introducción

II. El régimen jurídico del suelo y sus posibilidades de edificación

III. Cómo comprobar si un terreno es edificable antes de comprarlo

IV. Los riesgos urbanísticos en el contrato de arras y las garantías del comprador

V. Recapitulación: ocho recomendaciones antes de comprar un terreno

I. Introducción

Encontrar una parcela a un precio atractivo, con superficie suficiente para construir una vivienda y situada cerca de un núcleo urbano puede parecer una buena oportunidad de compra. Esta impresión se refuerza cuando el anuncio inmobiliario indica que el terreno es urbanizable, dispone de acceso por carretera o cuenta con edificaciones residenciales en sus inmediaciones.

Sin embargo, **ninguna de estas circunstancias garantiza por sí sola que pueda construirse una vivienda**. Puede ocurrir que el planeamiento contemple un futuro desarrollo residencial, pero

que todavía deban aprobarse instrumentos urbanísticos, ejecutarse obras de urbanización o cumplirse obligaciones económicas. También puede suceder que el uso residencial esté permitido, pero que las características de la parcela o las condiciones del planeamiento impidan desarrollar la edificación proyectada.

Estas situaciones responden a una característica esencial del Derecho urbanístico español: **la propiedad de un terreno no atribuye automáticamente la facultad de construir sobre él**. Las posibilidades de utilización y edificación dependen del régimen jurídico establecido por la legislación y la ordenación urbanística aplicables.

Por ello, antes de adquirir una parcela para construir una vivienda, **resulta necesario comprobar qué permite exactamente el planeamiento**, si el terreno reúne las condiciones necesarias para edificar y qué actuaciones u obligaciones pueden quedar pendientes. Para ello, conviene distinguir las categorías jurídicas que determinan su régimen urbanístico y comprobar después cómo se aplican a la finca concreta.

II. El régimen jurídico del suelo y sus posibilidades de edificación

2.1. La propiedad del suelo y el derecho a edificar

El artículo 33 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que su función social delimitará su contenido de acuerdo con las leyes [1]. En el ámbito urbanístico, esta previsión se concreta en el régimen estatutario de la propiedad del suelo, recogido en el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) [2].

Esto significa que **las facultades del propietario no derivan exclusivamente de la titularidad del terreno**, sino del régimen jurídico que le corresponde conforme a la legislación y al planeamiento aplicables. La propiedad no comprende, por tanto, un derecho incondicionado a transformar o edificar la finca, sino las facultades reconocidas por su concreta situación urbanística.

El artículo 11.2 TRLSRU precisa, además, que **la previsión de edificabilidad por el planeamiento no se integra por sí sola en el contenido del derecho de propiedad** [2]. Su materialización queda condicionada al cumplimiento de los deberes y cargas correspondientes.

Conviene distinguir, por ello, entre la edificabilidad prevista por el planeamiento y la posibilidad real de materializarla. Que un terreno tenga atribuido un determinado aprovechamiento urbanístico no significa necesariamente que su propietario pueda construir de inmediato, pues ello dependerá del cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles.

2.2. Clasificación urbanística, situación básica y calificación del suelo

Para determinar si una parcela puede destinarse a la construcción de una vivienda, el primer paso es conocer el régimen jurídico al que se encuentra sujeto. Para ello, es fundamental saber identificar tres elementos: la clase de suelo, su situación conforme a la legislación estatal y los usos y parámetros edificatorios establecidos por el planeamiento. Cada una de estas categorías responde a criterios distintos y permite conocer un aspecto diferente del régimen jurídico del terreno.

2.2.1. Clasificación urbanística

La clasificación urbanística determina la clase de suelo a la que pertenece un terreno y el régimen jurídico general que le resulta aplicable.

Tradicionalmente, el Derecho urbanístico español ha distinguido entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico. Sin embargo, **corresponde a las comunidades autónomas establecer las clases y categorías de suelo**, por lo que la clasificación no es uniforme en todo el territorio nacional. Así, mientras que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), distingue entre suelo urbano y rústico [3], la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, contempla también el suelo urbanizable y el de núcleo rural [4].

Dentro de cada clase pueden establecerse distintas categorías que precisan el régimen aplicable. Algunas legislaciones autonómicas, por ejemplo, distinguen entre suelo urbano consolidado y no consolidado atendiendo a sus condiciones de urbanización y a las actuaciones necesarias.

Desde la perspectiva del comprador, **la clasificación permite conocer el régimen general del terreno**, pero no determina por sí sola si una parcela concreta admite la construcción de una vivienda ni si puede edificarse de forma inmediata.

2.2.2. Situación básica del suelo

La clasificación urbanística debe distinguirse de las situaciones básicas del suelo, previstas en la legislación estatal. El artículo 21 TRLSRU contempla dos: **suelo rural y suelo urbanizado** [2].

Esta distinción no sustituye a las clases de suelo establecidas por las comunidades autónomas, sino que responde a una finalidad diferente: determinar la situación del terreno conforme a los criterios de la legislación estatal, con consecuencias, entre otras materias, sobre las valoraciones urbanísticas.

La diferencia resulta especialmente relevante cuando un terreno está destinado a un futuro desarrollo urbano. Puede estar previsto para su urbanización y seguir en situación básica rural mientras no haya concluido la correspondiente actuación. Por tanto, **suelo rural no equivale necesariamente a suelo rústico o no urbanizable**: también pueden encontrarse en situación básica rural terrenos destinados a transformarse urbanísticamente.

Por su parte, el suelo urbanizado debe reunir los requisitos del artículo 21.3 TRLSRU, entre los que destaca su integración legal en una malla urbana conformada por viales, dotaciones y parcelas propias de un núcleo de población, además de cumplir alguna de las condiciones adicionales previstas legalmente [2]. No basta con que el terreno esté próximo a una zona edificada o disponga de determinados servicios aislados.

Como explica **Marcos Vaquer Caballería** [5], esta regulación permite diferenciar la situación en que se encuentra el suelo de las actuaciones urbanísticas necesarias para transformarlo, distinción relevante para comprender las relaciones entre suelo urbano, urbanizado y consolidado.

2.2.3. Calificación urbanística

La calificación urbanística concreta los usos y las condiciones de utilización y edificación establecidos por el planeamiento.

Mientras que la clasificación identifica la clase de suelo, **la calificación determina qué usos se permiten y bajo qué condiciones pueden desarrollarse**. El planeamiento puede destinar determinados terrenos a usos residenciales, industriales, comerciales, de oficinas o dotacionales, entre otros, y establecer parámetros como la parcela mínima, la edificabilidad máxima, la ocupación, las alturas o los retranqueos.

Esta distinción tiene importantes consecuencias prácticas. Una parcela puede estar clasificada como suelo urbano y tener asignado un uso industrial que impida construir una vivienda. Del mismo modo, un terreno destinado a uso residencial unifamiliar no permite necesariamente construir un edificio de varias viviendas. Incluso cuando el uso pretendido está permitido, las dimensiones de la parcela pueden impedir desarrollar el proyecto previsto.

Por ello, antes de comprar un terreno para construir, **no basta con comprobar que sea urbano o que esté destinado genéricamente a uso residencial**. Es necesario verificar que el planeamiento permite el proyecto concreto y que la parcela cumple todas las condiciones exigidas.

2.3. Suelo urbano, urbanizable y rústico: diferencias en sus posibilidades de edificación

Junto a lo anterior, resulta imprescindible examinar las particularidades de cada clase de suelo para poder valorar de forma más completa sus posibilidades de edificación.

2.3.1. Suelo urbano

La clasificación como suelo urbano **no implica necesariamente que pueda edificarse de manera inmediata**. Las legislaciones autonómicas pueden distinguir entre suelo urbano consolidado y no consolidado, atendiendo a su grado de urbanización y a las actuaciones necesarias.

En este contexto adquiere especial importancia la **condición de solar**, que identifica, conforme a los requisitos de cada legislación autonómica, las parcelas que reúnen las condiciones urbanísticas necesarias para edificar. Con carácter general, exige disponer de los servicios e infraestructuras urbanísticas necesarios y cumplir los demás requisitos establecidos por la ordenación aplicable.

Esta condición debe distinguirse de la situación básica de suelo urbanizado regulada en el artículo 21.3 TRLSRU [2]. La integración legal en una malla urbana constituye un elemento relevante tanto para determinar dicha situación como para valorar la relación efectiva del terreno con la estructura urbana.

No obstante, como expone Juan Antonio Chinchilla Peinado [6], la mera existencia de determinados servicios urbanísticos no resulta suficiente cuando el terreno carece de integración efectiva en la estructura urbana.

Así, una parcela situada junto a una urbanización puede disponer de algunos servicios y, sin embargo, carecer de las condiciones urbanísticas necesarias para edificar. La proximidad física a un núcleo urbano no garantiza que el terreno pueda construirse: es necesario comprobar si reúne los requisitos exigidos por la legislación autonómica y el planeamiento municipal.

2.3.2. Suelo urbanizable

Allí donde la legislación autonómica mantiene esta categoría, el suelo urbanizable comprende los terrenos cuya transformación urbanística está prevista o permitida conforme a la ordenación aplicable.

Sin embargo, su clasificación como urbanizable **no significa que esté preparado para construir**. La materialización de sus posibilidades edificatorias puede requerir la aprobación de instrumentos de planeamiento, actuaciones de gestión urbanística y obras de urbanización.

Estas actuaciones pueden comportar obligaciones de cesión, distribución de beneficios y cargas y participación de los propietarios en los costes de urbanización. Como indica Felipe Iglesias González [7], estas técnicas forman parte del sistema español de ejecución del planeamiento y continúan desempeñando un papel fundamental en la transformación del suelo.

Por tanto, que un terreno sea urbanizable no implica que pueda edificarse inmediatamente, ni permite determinar por sí solo cuándo estará en condiciones de hacerlo. Antes de comprarlo es necesario comprobar qué trámites, obras y obligaciones siguen pendientes.

2.3.3. Suelo rústico o no urbanizable

El suelo rústico o no urbanizable está sometido a un régimen específico de utilización y, en su caso, de protección, que condiciona sus posibilidades de transformación y edificación.

No constituye, sin embargo, una categoría uniforme ni implica necesariamente la prohibición absoluta de cualquier construcción. Las legislaciones autonómicas distinguen diferentes categorías de suelo rústico y contemplan determinados usos y actuaciones admisibles bajo condiciones específicas.

En particular, **la construcción de viviendas suele estar restringida** y su eventual autorización depende estricamente de los requisitos establecidos por la legislación autonómica, de la categoría del terreno y de las limitaciones sectoriales aplicables.

En consecuencia, las denominaciones urbano, urbanizable y rústico permiten identificar el régimen general de una parcela, pero no bastan para determinar si una vivienda concreta puede construirse en ella. Para ello es necesario examinar el planeamiento, las condiciones de edificación y las actuaciones pendientes.

III. Cómo comprobar si un terreno es edificable antes de comprarlo

La clasificación urbanística constituye un primer elemento de análisis, pero la decisión de compra exige determinar si el uso residencial pretendido resulta admisible, qué requisitos deben cumplirse para construir y qué obligaciones pueden corresponder al futuro propietario.

3.1. La due diligence jurídico-urbanística

La forma más adecuada de abordar estas comprobaciones consiste en realizar, antes de comprometer la adquisición, una **due diligence jurídico-urbanística**.

Esta expresión, habitualmente traducida como diligencia debida, designa una investigación previa destinada a conocer la situación jurídica de un activo e identificar los riesgos que pueden afectar a una operación. Aplicada a la adquisición de suelo, consiste en **examinar de forma exhaustiva el régimen urbanístico de la finca**, sus posibilidades de utilización y edificación, las limitaciones existentes y las obligaciones que pueden corresponder al comprador.

Su alcance dependerá de las características del terreno y de la operación proyectada, pero generalmente comprende el análisis del planeamiento, las condiciones de edificación, el estado de la gestión urbanística, las cargas y afecciones y los posibles procedimientos administrativos que puedan condicionar la utilización del inmueble.

Para realizar este examen **resulta muy recomendable acudir a un abogado especializado en Derecho urbanístico**, complementando el análisis jurídico con una valoración técnica cuando las características de la parcela o del proyecto lo requieran.

La finalidad de esta investigación no es garantizar anticipadamente la concesión de una licencia, sino proporcionar información suficiente para valorar las posibilidades y los riesgos de la

operación antes de asumir el compromiso de compra.

3.2. Las comprobaciones urbanísticas esenciales

Con independencia de que se encargue una due diligence jurídico-urbanística, existen algunas comprobaciones preliminares que permiten valorar las posibilidades de edificación de una parcela, a destacar las siguientes:

- **Identificar correctamente la finca.** Debe obtenerse su referencia catastral y contrastarse la información del Catastro con la descripción registral y la realidad física del terreno. Esto permite detectar discrepancias de superficie, delimitación o titularidad, así como posibles problemas de segregación o parcelación. Conviene recordar que el Catastro y el Registro de la Propiedad cumplen funciones diferentes y que **ninguno acredita, por sí solo, la edificabilidad de una parcela**.
- **Examinar el planeamiento urbanístico.** Una vez identificada la finca, hay que determinar su clasificación, categoría y calificación, así como los usos y condiciones de edificación aplicables. En particular, debe comprobarse si se admite el uso residencial y qué parámetros resultan exigibles en cuanto a superficie mínima de parcela, edificabilidad, ocupación, altura, retranqueos y demás condiciones que puedan afectar al proyecto. Los visores urbanísticos municipales y autonómicos son útiles para una primera consulta, aunque su información debe contrastarse siempre con los instrumentos oficiales vigentes.
- **Comprobar si el terreno está preparado para edificar.** No basta con conocer qué puede construirse conforme a la ordenación: es necesario determinar si la parcela reúne actualmente las condiciones exigidas. Para ello, debe comprobarse si tiene la condición de solar, si existen instrumentos de desarrollo pendientes, si forma parte de un ámbito sometido a reparcelación o gestión urbanística y si quedan obras de urbanización por ejecutar. Estas circunstancias pueden condicionar la edificación y exigir actuaciones previas cuyo coste y duración sean determinantes para valorar la adquisición.
- **Identificar las cargas y afecciones.** Deben revisarse las servidumbres, obligaciones urbanísticas, restricciones ambientales y afecciones derivadas de la legislación de carreteras, aguas, costas o patrimonio histórico. También conviene comprobar, cuando proceda, si existen expedientes de disciplina urbanística u otras actuaciones administrativas que puedan afectar a la finca.
- **Solicitar información urbanística escrita al Ayuntamiento.** El artículo 5.d) TRLSRU reconoce el derecho a recibir información completa y por escrito sobre el régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca, conforme a la legislación correspondiente [2]. La consulta debería identificar correctamente la parcela y concretar la actuación pretendida, solicitando información sobre la admisibilidad del uso residencial, las condiciones de edificación y las actuaciones o autorizaciones que puedan resultar necesarias. Esta información puede obtenerse, según la normativa aplicable, mediante informes, certificados o cédulas urbanísticas. No obstante, **debe distinguirse claramente de una licencia urbanística**, cuya concesión exige verificar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

En cualquier caso, las comprobaciones jurídicas deben completarse con un análisis de viabilidad técnica cuando resulte necesario, pues la admisibilidad urbanística de una vivienda no garantiza, por sí sola, que las condiciones físicas del terreno permitan ejecutar el proyecto.

3.3. Las obligaciones urbanísticas y el coste real de la adquisición

Una parcela puede tener asignado un uso residencial y presentar un precio aparentemente atractivo, pero estar sujeta a gastos de urbanización o actuaciones pendientes cuya ejecución resulte necesaria para materializar sus posibilidades edificatorias.

Estas obligaciones pueden derivar de la participación del terreno en una actuación de transformación urbanística e incluir deberes de cesión, costes de urbanización y gastos de gestión.

En este contexto adquiere especial relevancia el artículo 27 TRLSRU, que regula la transmisión de fincas y los deberes urbanísticos [2]. Su apartado primero establece que **la transmisión no modifica la situación del titular respecto de los deberes que le corresponden** conforme a la legislación estatal y urbanística aplicable. En los términos previstos legalmente, el nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario y en determinadas obligaciones asumidas frente a la Administración.

Por ello, la adquisición de una finca puede comportar obligaciones urbanísticas cuyo cumplimiento corresponda al nuevo propietario, aunque no se hayan tenido suficientemente en cuenta al negociar el precio.

El artículo 27.2 TRLSRU exige, además, hacer constar en los títulos de transmisión determinada información sobre la situación urbanística de los terrenos y los deberes pendientes cuando concurran los presupuestos legales [2]. Su incumplimiento puede facultar al adquirente para rescindir el contrato y reclamar la indemnización procedente, conforme a los requisitos y plazos previstos en el propio precepto.

El coste real de adquirir un terreno no se limita, por tanto, a su precio de compraventa: debe incluir las obligaciones económicas necesarias para materializar su aprovechamiento y las actuaciones exigibles antes de construir. A ello se añade el factor temporal, pues la aprobación de instrumentos urbanísticos, la ejecución de obras o la culminación de procedimientos de gestión pueden retrasar considerablemente la edificación.

IV. Los riesgos urbanísticos en el contrato de arras y las garantías del comprador

Las comprobaciones anteriores adquieren especial importancia al formalizar un contrato de arras, pues el comprador puede asumir obligaciones económicas relevantes sin conocer todavía todas las circunstancias que condicionan la edificación del terreno.

4.1. Los riesgos de firmar las arras sin comprobar la viabilidad urbanística del proyecto

Uno de los principales riesgos consiste en descubrir, después de entregar las arras, que la parcela no reúne las condiciones necesarias para ejecutar el proyecto previsto, que existen limitaciones de edificabilidad desconocidas o que deben asumirse importantes gastos de urbanización. Estas circunstancias pueden comprometer la viabilidad del proyecto y alterar las condiciones económicas y jurídicas que justificaron la adquisición.

Sin embargo, **su aparición no atribuye automáticamente al comprador el derecho a desistir del contrato y recuperar las cantidades entregadas**. Cuando se han pactado arras penitenciales, el artículo 1454 del Código Civil (CC) permite desistir de la operación [8], pero con la consecuencia económica de perder las cantidades entregadas.

El comprador puede encontrarse así ante la disyuntiva de perder esas cantidades o formalizar la compraventa de un terreno que ya no responde a sus necesidades. El riesgo es especialmente relevante cuando el contrato no incorpora garantías sobre la situación urbanística de la finca ni condiciona la compraventa a la viabilidad del proyecto.

Las expectativas particulares del comprador no forman necesariamente parte de las obligaciones asumidas por el vendedor, por lo que su frustración puede no justificar por sí sola la resolución contractual, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder por otras causas legales o contractuales.

Por ello, resulta fundamental comprobar la viabilidad urbanística antes de comprometer la adquisición o **establecer garantías contractuales sólidas** que protejan al comprador frente a circunstancias todavía desconocidas.

4.2. Cómo proteger la operación y minimizar los riesgos urbanísticos

Cuando surge una oportunidad atractiva y es necesario actuar con rapidez, puede no haber tiempo para completar todas las comprobaciones antes de suscribir las arras. En estos casos, existen mecanismos contractuales orientados a **mitigar el riesgo de la operación, dotar de mayores argumentos jurídicos al comprador y blindar su capacidad de reacción o defensa** si la situación real del terreno difiere de lo esperado.

4.2.1. Cláusula de manifestaciones y garantías del vendedor

Una primera medida consiste en incorporar al contrato una cláusula por la que el vendedor declare expresamente la situación jurídica y urbanística de la finca y **asuma responsabilidad contractual directa** por la veracidad de la información facilitada.

Estas manifestaciones deberían comprender, entre otras cuestiones, la clasificación y calificación urbanística, la situación legal de las edificaciones existentes, los expedientes sancionado-

res o de disciplina urbanística, las órdenes de demolición o restablecimiento de la legalidad, las cargas y afecciones, las servidumbres, las cuotas de urbanización y los deberes urbanísticos pendientes.

Las excepciones conocidas deben identificarse expresamente y acompañarse de la documentación correspondiente.

La finalidad de esta cláusula es incorporar las declaraciones del vendedor al contenido obligacional del contrato. De este modo, **si se descubre la inexactitud o falsedad de lo manifestado, el comprador dispondrá de una sólida base jurídica para reclamar por incumplimiento contractual**, exigir una indemnización de daños y perjuicios o instar la resolución del contrato con mejor posición en caso de conflicto.

4.2.2. Reserva de due diligence previa a la compraventa

Una segunda medida, plenamente compatible con la anterior, consiste en **reservar expresamente al comprador la facultad de realizar una due diligence jurídico-urbanística** entre la firma de las arras y el otorgamiento de la escritura pública.

Para ello puede establecerse un plazo determinado —por ejemplo, treinta días desde la entrega de la documentación inicialmente solicitada— durante el cual el vendedor se comprometa a facilitar todos los antecedentes de que disponga y a colaborar en las comprobaciones necesarias.

Conviene regular también las consecuencias de la falta de entrega de documentos y de los posibles retrasos, incluida la ampliación del plazo cuando sean imputables al vendedor.

Para que esta garantía resulte eficaz, el contrato debe **reconocer expresamente la facultad de resolver la operación —con recuperación íntegra de las cantidades entregadas y sin penalización** — si la investigación revela incidencias urbanísticas relevantes que afecten negativamente a las posibilidades de edificación, a las obligaciones económicas o a otras condiciones esenciales de la adquisición.

Esta facultad debe vincularse a circunstancias objetivas y suficientemente determinadas, precisando el plazo y las condiciones para ejercerla, de manera que no quede sometida al mero arbitrio del comprador, reforzando así la justificación jurídica de la decisión.

4.2.3. Régimen de penalizaciones y consecuencias del incumplimiento

También resulta recomendable establecer consecuencias económicas diferenciadas según la causa por la que no llegue a formalizarse la compraventa.

El desistimiento voluntario del comprador no amparado por las causas de resolución pactadas [8] puede comportar la pérdida de las arras. En cambio, **una incidencia relevante descubierta**

durante la fase de investigación protegida contractualmentte facilitará la recuperación íntegra de las cantidades cuando así se haya previsto de forma expresa en el documento.

Por su parte, la falsedad de las manifestaciones del vendedor, la ocultación dolosa o negligente de circunstancias relevantes o el incumplimiento de sus obligaciones [8] pueden dar lugar a consecuencias específicas, como la devolución duplicada de las cantidades recibidas o la imposición de penalizaciones económicas [8], siempre que se hayan establecido contractualmente y resulten legalmente procedentes.

Estas previsiones deben coordinarse con el régimen de arras pactado y con las reglas generales de responsabilidad contractual previstas en el Código Civil [8], precisando las consecuencias de cada supuesto y facilitando la base jurídica necesaria para **reclamar eficazmente los daños y perjuicios sufridos** [8].

También conviene determinar si las manifestaciones y garantías del vendedor mantienen su eficacia tras el otorgamiento de la escritura pública, especialmente respecto de las incidencias ocultas que no hayan podido detectarse razonablemente durante la investigación previa.

En definitiva, las manifestaciones y garantías del vendedor, la reserva de un periodo de investigación y un régimen claro de resolución e incumplimiento permiten compatibilizar la rapidez de la adquisición con un marco de **protección jurídica avanzada que reduce notablemente la exposición al riesgo del comprador y fortalece su posición ante posibles litigios**. Estas medidas no sustituyen la comprobación urbanística previa, pero constituyen herramientas clave para distribuir adecuadamente los riesgos de la operación.

V. Recapitulación: ocho recomendaciones antes de comprar un terreno

Antes de adquirir una parcela para construir, conviene tener presentes las siguientes recomendaciones:

1. **No confiar únicamente en la clasificación urbanística.** Que una parcela sea urbana o urbanizable no significa necesariamente que pueda construirse una vivienda ni que sea posible hacerlo de manera inmediata.
2. **Identificar correctamente la finca.** Contrastar la referencia catastral, la descripción registral y la realidad física, prestando especial atención a la superficie, la delimitación y los posibles problemas de parcelación.
3. **Comprobar qué puede construirse realmente.** Examinar el planeamiento vigente y verificar que permite el uso residencial pretendido, así como la edificabilidad, ocupación, altura, retranqueos y demás parámetros aplicables.
4. **Verificar si el terreno está preparado para edificar.** Comprobar si reúne la condición de solar y si existen instrumentos de planeamiento, procedimientos de gestión u obras de

urbanización pendientes.

5. **Calcular el coste real y los plazos.** Identificar las cargas urbanísticas, cuotas de urbanización, obligaciones de cesión y demás gastos que puedan corresponder al futuro propietario, así como el tiempo necesario para construir.
6. **Realizar una due diligence jurídico-urbanística.** Examinar la situación de la finca, las posibles cargas y afecciones y los riesgos de la operación, recurriendo al asesoramiento especializado y solicitando información urbanística escrita al Ayuntamiento cuando resulte necesario [2].
7. **Evitar firmar arras antes de completar las comprobaciones.** Descubrir después que el proyecto no es viable no garantiza que pueda desistirse de la compraventa sin perder las cantidades entregadas o afrontar otras consecuencias contractuales desfavorables.
8. **Incorporar garantías contractuales sólidas cuando sea necesario actuar con rapidez.** Exigir manifestaciones expresas del vendedor, reservar un plazo para completar la investigación y pactar causas claras de resolución con devolución de las arras, blindando así las opciones de defensa ante cualquier contingencia.

En definitiva, antes de comprar un terreno, lo esencial es comprobar que el proyecto resulta viable, conocer con precisión las condiciones, los costes y los plazos necesarios para ejecutarlo, y **evitar asumir compromisos contractuales sin una cobertura jurídica suficiente que proteja los intereses del comprador**.

REFERENCIAS

[1] ESPAÑA. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, especialmente arts. 33 y 148.1.3.ª. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. BOE-A-1978-31229. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

[2] ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, especialmente arts. 5, 7, 11, 21 y 27. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, de 31 de octubre de 2015. BOE-A-2015-11723. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723

[3] ANDALUCÍA. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, especialmente arts. 12 a 14. Boletín Oficial del Estado, núm. 303, de 20 de diciembre de 2021. BOE-A-2021-20916. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20916

[4] GALICIA. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, especialmente art. 15. Boletín Oficial del Estado, núm. 81, de 4 de abril de 2016. BOE-A-2016-3191. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3191

[5] VAQUER CABALLERÍA, Marcos. «Suelo urbano, suelo urbanizado, suelo consolidado: las bases legales de la ordenación y gestión sostenibles del medio urbano». Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núms. 330-331, 2019, pp. 457-482. Disponible en: https://hdl.handle.net/10016/45781

[6] CHINCHILLA PEINADO, Juan Antonio. «El régimen del suelo: clasificación y deberes y derechos de los propietarios. Análisis de la jurisprudencia recaída en 2006». Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 234, 2007, pp. 45-104. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=1786410

[7] IGLESIAS GONZÁLEZ, Felipe. «La actualidad de la ejecución del planeamiento recogida en la Ley del Suelo de 1956 y propuestas de mejora». Ciudades, núm. 29, 2026, pp. 65-80. Disponible en: https://doi.org/10.24197/ciudades.29.2026.65-80

[8] ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, especialmente arts. 1101, 1106, 1115, 1124, 1152, 1153, 1255, 1256 y 1454. Gaceta de Madrid, núm. 206, de 25 de julio de 1889. BOE-A-1889-4763. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

Este artículo tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de un asunto concreto requiere analizar sus circunstancias particulares. Si deseas plantear una consulta relacionada con su contenido o con las materias que aborda, puedes hacerlo a través de la página de contacto.